

Conditions Générales d'Utilisation

1. Objet et acceptation des CGU

L'outil FORMIGA est mis à disposition par l'EPFL dans le but de promouvoir une mobilité plus durable. Elle propose des recommandations personnalisées de mobilité basées sur les réponses fournies par les utilisateurs à un questionnaire. FORMIGA est un outil de diagnostic et de promotion de la mobilité durable permettant aux organisations de:

- Créer et gérer de manière autonome un compte Organisation;
- Configurer et lancer des campagnes de diagnostic à destination de leurs collaborateurs;
- Diffuser un questionnaire de mobilité personnalisé à leurs collaborateurs;
- Consulter les résultats agrégés de chaque campagne dans un tableau de bord;

Les présentes conditions générales d'utilisation (CGU) régissent l'accès et l'utilisation de FORMIGA. Elles sont opposables à toute personne – morale ou physique – qui crée un compte Organisation et utilise l'outil à ce titre (l'Organisation). En créant un compte sur FORMIGA, l'Organisation déclare accepter expressément les termes et conditions des présentes CGU.

2. Création et gestion du compte Organisation

2.1. Procédure d'inscription

La création d'un compte Organisation est ouverte à toute entité souhaitant utiliser l'outil FORMIGA. L'inscription requiert la communication des informations suivantes:

- Une adresse e-mail valide servant d'identifiant de connexion;
- Un mot de passe comportant au moins huit caractères, comprenant un mélange de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux;
- Le prénom et le nom de la personne physique représentant l'Organisation.

Après soumission du formulaire d'inscription, un e-mail de confirmation est adressé à l'adresse renseignée. L'accès à l'outil FORMIGA n'est effectif qu'après validation de cette adresse.

L'Organisation reconnaît que les informations communiquées lors de l'inscription doivent être exactes, complètes et maintenues à jour.

2.2. Sécurité des identifiants de connexion

L'Organisation est seule responsable de la confidentialité de ses identifiants de connexion. Elle s'engage à ne pas les communiquer à des tiers non autorisés et à informer l'EPFL sans délai en cas de perte, de vol ou d'utilisation non autorisée de son compte. L'EPFL décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation frauduleuse du compte imputable à un manquement de l'Organisation à cette obligation.

2.3. Accès de l'Organisation

L'Organisation dispose d'un accès limité à l'outil FORMIGA. Elle peut consulter et gérer son propre compte entreprise, ses propres campagnes ainsi que les tableaux de bord agrégés et rapports agrégés correspondant à son entreprise. L'Organisation n'a accès ni aux réponses individuelles détaillées de ses propres collaborateurs ni aux données des autres Organisations.

2.4. Accès de l'EPFL

L'EPFL se réserve un droit d'accès à l'ensemble des comptes Organisations et des campagnes créées sur l'outil FORMIGA, aux fins d'assurer le bon fonctionnement de l'outil, d'en assurer la maintenance, d'exercer ses missions d'intérêt général et d'apporter à chaque Organisation le soutien nécessaire. L'EPFL se réserve le droit de contacter l'Organisation pour des motifs liés au fonctionnement de l'outil ou dans le cadre de l'accompagnement des Organisations participantes.

3. Fonctionnement des campagnes

3.1. Configuration d'une campagne

L'Organisation configure chaque campagne en renseignant les informations administratives requises, les mesures de mobilité spécifique à la campagne et les lieux de travail associés.

L'Organisation peut renseigner les lieux de travail manuellement ou en uploadant un fichier au format CSV. Elle peut également déterminer si les Utilisateurs sont autorisés ou non à indiquer un lieu de travail autre que ceux qu'elle a préalablement déclarés.

3.2. Diffusion du questionnaire et durée de la campagne

La campagne est initiée par la diffusion du lien généré par l'outil FORMIGA aux participants. Ce lien demeure valide jusqu'à la clôture de la campagne, à la date de fin renseignée par l'Organisation lors de la configuration.

3.3. Résultats agrégés

A l'expiration de la période de collecte, l'Organisation peut consulter les résultats agrégés dans un tableau de bord de l'outil FORMIGA. L'Organisation peut transformer les résultats disponibles sur le tableau de bord en format PDF. Ces résultats ne comportent aucune donnée permettant d'identifier directement et individuellement les Utilisateurs.

3.4. Accès aux données anonymes désagrégées

Sur demande écrite adressée à l'EPFL, l'Organisation peut obtenir les réponses détaillées des Utilisateurs à son questionnaire de mobilité, sous forme anonymisée et désagrégées.

Les données anonymes désagrégées offrent un niveau de détail supérieur aux résultats des campagnes présentées dans le tableau de bord de l'outil FORMIGA et permettent notamment à l'Organisation de mandater un bureau d'étude de son choix aux fins d'élaboration d'un plan de mobilité. Elles ne contiennent aucune information permettant l'identification directe ou indirecte des Utilisateurs et ne constituent pas des données personnelles au sens de la législation applicable en matière de protection des données.

Les données anonymes désagrégées sont transmises à l'Organisation. Aucune transmission directe à un tiers n'est effectuée par l'EPFL. L'Organisation est seule responsable de l'usage qu'elle fait des données anonymes désagrégées, ainsi que de tout traitement ultérieur qu'elle confie à un tiers. Elle s'interdit notamment de tenter d'identifier les Utilisateurs à partir de ces données et s'engage à imposer la même obligation à tout tiers à qui elle les transmettrait.

4. Récompenses des participant·e·s au questionnaire

L'Organisation a la possibilité d'activer, lors de la création d'une campagne, l'option de récompenser les participant·e·s qui répondent au questionnaire. Si cette option est activée, les participant·e·s sont invité·e·s à renseigner leur adresse e-mail afin que la récompense ne leur soit envoyée qu'une seule fois. Celle-ci est la preuve de leur participation à FORMIGA et peut ainsi être utilisée comme telle par l'entreprise. Cette adresse e-mail n'est en aucun cas enregistrée par FORMIGA, elle n'est donc jamais accessible par l'EPFL ni par l'entreprise.

5. Confidentialité des données de l'Organisation

5.1. Mention de la participation à l'outil FORMIGA

Par défaut, l'EPFL se réserve le droit de mentionner publiquement la participation de l'Organisation à l'outil FORMIGA — par exemple dans ses publications, sur son site internet ou dans ses communications — en indiquant le seul nom de l'Organisation participante. Ces communications ont exclusivement pour but de promouvoir la mobilité durable.

Si l'Organisation ne souhaite pas faire l'objet d'une telle mention, elle peut exercer son droit de refus en cochant la case prévue à cet effet lors de la création de son compte entreprise. Ce refus peut également être formulé à tout moment par écrit auprès de l'EPFL à l'adresse mentionnée, mais ne peut déployer d'effet rétroactif sur les communications passées.

5.2. Données confidentielles

La présente clause de confidentialité porte sur les données de l'organisation communiquée par l'Organisation à l'outil FORMIGA dans le cadre de son utilisation. Ces données concernent exclusivement la personne morale de l'Organisation - telles que la dénomination sociale si l'Organisation a exercé son droit de refus, les mesures de mobilité en vigueur au sein de l'Organisation, les données relatives aux lieux de travail, les résultats agrégés des campagnes — et ne constituent pas des données personnelles au sens de la législation applicable en matière de protection des données.

5.3. Obligations de confidentialité de l'EPFL

L'EPFL s'engage à traiter les données de l'Organisation avec la plus stricte confidentialité. Elle s'interdit de divulguer, céder, louer ou transmettre les données de l'Organisation à des tiers non autorisés, sauf en cas de divulgation imposée par une autorité judiciaire ou administrative compétente, ou par toute disposition légale ou réglementaire applicable.

5.4. Durée de l'obligation de confidentialité

L'obligation de confidentialité prévue au présent article s'applique pendant toute la durée de l'utilisation de l'outil FORMIGA par l'Organisation et, au-delà, pendant une période de cinq ans à compter de la suppression du compte entreprise, sauf disposition légale imposant une durée de conservation différente.

6. Obligations de l'Organisation

L'Organisation s'engage à :

- Fournir des informations exactes lors de la création du compte Organisation et de l'utilisation de l'outil FORMIGA ;
- Ne pas détourner l'outil FORMIGA à des fins illicites, nuisibles ou contraires aux présentes conditions ;
- Utiliser l'outil dans le respect des législations applicables, notamment en matière de droit du travail et de protection des données ;
- Ne pas transmettre à des tiers non autorisés les données auxquelles elle a accès en tant qu'Organisation sur l'outil FORMIGA.

Toute violation des présentes obligations est susceptible d'entraîner la suspension ou la suppression immédiate du compte Organisation de l'Organisation, sans préjudice de tout autre recours ou action que l'EPFL se réserve le droit d'exercer.

7. Absence de garantie et limitation de responsabilité

7.1. Caractère indicatif des résultats

Les recommandations et résultats générés automatiquement par l'outil FORMIGA ont un caractère purement indicatif. Ils sont produits sur la base des données saisies par l'Organisation et les Utilisateurs et ne sauraient constituer des conseils professionnels, juridiques, médicaux, techniques ou de toute autre nature. L'EPFL n'assume aucune responsabilité quant à l'usage fait par l'Organisation des résultats mis à sa disposition.

7.2. Exclusion de responsabilité

Dans les limites autorisées par le droit suisse, l'EPFL exclut toute responsabilité pour tout dommage direct ou indirect résultant:

- De l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser l'outil FORMIGA;
- D'erreurs ou omissions dans les données saisies par l'Organisation ou les Utilisateurs;
- De l'interruption, de la suspension ou de l'indisponibilité temporaire de l'outil FORMIGA pour des raisons techniques, de maintenance ou de force majeure.

De manière générale, la responsabilité de l'EPFL est exclue sauf en cas de faute grave.

L'Organisation reconnaît utiliser l'outil sous sa seule responsabilité.

8. Propriété intellectuelle

L'algorithme utilisé par l'outil FORMIGA est le fruit de plus de 30 années de recherches menées par le Professeur Vincent Kaufmann et son équipe au Laboratoire de Sociologie Urbaine à l'EPFL. Il est dans ce cadre propriété exclusive de l'EPFL. L'ensemble des autres éléments constitutifs de l'outil FORMIGA - notamment son interface utilisateur, sa charte graphique, ses contenus, son architecture informatique et ses bases de données — sont protégés par le droit suisse de la propriété intellectuelle et demeurent la propriété exclusive de l'EPFL. Toute reproduction, représentation, modification, traduction, adaptation ou exploitation, totale ou partielle, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation préalable et écrite de l'EPFL, est strictement interdite et engage la responsabilité civile et pénale de son auteur.

9. Modification des CGU

L'EPFL se réserve le droit de modifier les présentes CGU à tout moment. En cas de modification substantielle, les Organisations en sont informées par e-mail à l'adresse renseignée lors de la création de leur compte entreprise, dans un délai raisonnable avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. La poursuite de l'utilisation de FORMIGA postérieurement à la notification des modifications vaut acceptation des CGU dans leur version révisée.